青岛市崂山区青岛森瑞建筑工程有限公司“6·6”一般道路交通事故调查报告

崂山区政府　发布日期：2022-09-14

字号：【小】【中】【大】【打印】

0:00 / 0:00 无障碍语音播报

2022年6月6日5时14分许，崂山区海尔路与银川东路路口发生一起重型货车与自行车相撞的交通事故，造成1人死亡，直接经济损失约120万元。

事故发生后，崂山区人民政府依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）《山东省生产安全事故报告和调查处理办法》（省政府令第342号）等法律法规规章的相关规定，成立了由区应急管理局局长任组长，区应急管理局、崂山公安分局、区交通运输局、区总工会、城阳区交通运输局等部门组成的事故调查组，邀请区纪委监委机关、区人民检察院介入事故调查工作。

事故调查组按照“四不放过”“四位一体”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘查、查阅资料、调查询问和综合分析，查清了事故经过、原因、人员伤亡和直接经济损失，认定了事故性质和责任，总结了事故教训，提出了对有关单位的处理建议和事故防范及整改措施建议，现将有关情况报告如下：

一、基本情况

（一）事故单位基本情况

青岛森瑞建筑工程有限公司，成立于2014年12月30日，法定代表人：高XX，注册资本：500万元，公司类型为有限责任公司（自然人独资），统一社会信用代码：91XXXXXXXXXXXXXX4B，住所为青岛市城阳区上马街道向阳社区东800米，经营范围包括：园林绿化工程；钢结构工程；土石方工程；市政工程；建筑工程；普通货运等。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

青岛森瑞建筑工程有限公司持有青岛市城阳区行政审批服务局核发的《中华人民共和国道路运输经营许可证》（鲁交运管许可青字37XXXXXXXX90号），经营范围是普通货运，有效期自2018年12月13日至2022年12月12日。该公司持有《青岛市城市建筑垃圾经营性运输单位批准证书》（城行审建[2021]1XX6号），有效期自2021年9月16日至2022年9月15日。

（二）事故车辆和驾驶人情况

1.车辆情况

鲁UV5667号重型自卸货车，车辆登记所有人：青岛森瑞建筑工程有限公司，登记住所：山东省青岛市城阳区上马街道向

社区东800米，中文品牌：欧曼牌，车辆型号：BJ3319DMPKC-AF，车辆识别代号：LRDV7PEC8LTXXXXX3，发动机号：76XXXXX4，车辆使用性质：货运，检验合格至2022年8月31日。机动车状态：违法未处理。该车安装行车记录仪。

经调查，该车持有《中华人民共和国道路运输证》，证号为:鲁交运管青字37XXXXXXXX79号，经营范围：普通货运，发证日期：2020年9月4日，有效期至2023年9月3日。该车为建筑垃圾运输核准车辆。该车在中国人民财产保险股份有限公司投保

动车交通事故责任强制保险、物流货物保险；在中国平安财产保险股份有限公司投保了100万第三者责任保险。

2.驾驶人情况

李X月，男，1987年2月10日出生，35岁，汉族，初中文化程度，户籍所在地：黑龙江省黑河市孙吴县群山乡群山村X组，

住址：山东省青岛市李沧区重庆中路XXX号XXXX小区XX号楼X单元XXX户，身份证号/驾驶证号：23XXXXXXXXXXXXXX16，

驶证档案编号:23XXXXXXXX35，准驾车型：B2，系鲁UV5667号重型自卸货车驾驶人。驾驶证初次领证时间：2009年12月14

日，有效期自2015年12月14日至2025年12月14日，发证机关：黑龙江省黑河市公安局交通警察支队，当前状态：正常。经调

查，驾驶人李X月持有《中华人民共和国道路运输从业人员从业资格证》，证号为：23XXXXXXXXXXXXXX16，从业资格类别：经营性道路货物运输驾驶员，初次领证日期：2019年12月19日；有效期自2019年12月19日至2025年12月18日，发证机关：青岛市城阳区交通运输局。

3.自行车和驾驶人情况

（1）车辆情况

二轮自行车，无号牌，该车所有人：王X星，车辆用途：自用；无投保。

（2）驾驶人情况

王X星，男，汉族，1971年5月24日出生，户籍地：山东省青岛市市北区浮山后XX号甲，现住址：山东省青岛市市北区浮山后XX号甲；身份证号：37XXXXXXXXXXXXXX10，经医院抢救无效死亡。

（三）事故道路情况

1.事故现场情况。青岛市崂山区海尔路银川东路路口。

2.事故道路情况。事故现场位于崂山区海尔路银川东路路口，海尔路系南北走向，双向八条机动车道，道路两侧各有一条公交车专用道，无非机动车道，有人行通道，道路中央金属护栏隔离；银川东路为东西走向，沥青路面，现场有视频监控，该路口目前处于施工状态。事故发生地设有交通信号灯，无交通警察指挥。

3.事故路段天气情况。事发地点当天天气情况为雨。

（四）检验检测情况

1.人员检验情况

事故发生后，经青岛市公安局刑事警察支队技术处检验，排除李X月、王X星酒驾；经青岛市公安局崂山分局交警大队现场检测，排除李明月毒驾。

2.车辆检验情况

由崂山公安分局交警大队委托青岛君泰机动车检测有限公司对鲁UV5667重型自卸货车进行技术鉴定，检验结果为整车制动率合格，驻车制动率合格。经山东省华正安交通事故司法鉴定所鉴定：鲁UV5667货车事故时的行驶速度约为24km /h。鲁UV5667货车的右转弯信号灯事故时未处于工作状态。

经山东省华正安交通事故司法鉴定所鉴定：自行车制动装置齐全，左侧制动把手因本次事故损坏，后轮制动盘与制动钳因本次事故脱离，其余制动机件及线路连接未见异常。经山东省华正安交通事故司法鉴定所鉴定，根据现有证据，无法分析计算自行车事故时的行驶速度。

(五)安全生产管理情况

青岛森瑞建筑工程有限公司：

该公司建立了安全生产保障体系，制定了安全生产各项规章制度，按规定设立了专门的安全管理机构，配备安全生产管理人员，企业主要负责人、安全管理人员均取得了安全管理资格证书，持证上岗。建立了安全生产教育培训制度，按规定对包括李明月在内的驾驶员进行了“三级安全教育”，并考核合格，建立了人员管理档案，考核合格人员方可驾驶车辆。

建立了安全生产风险分级管控制度和生产安全事故隐患排查治理制度。实施了专项检查等定期检查和日常防范相结合的安全检查制度，根据检查情况下发隐患整改通知单，落实整改和复查，建立了隐患排查台账。2022年5-6月份，公司查处车辆安全隐患11项，全部完成整改。

按规定编制了各类生产安全事故应急预案并进行了预案演练，配备了应急器材。

公司车辆停放在城阳区元硕路公司停车场，制定了车辆管理制度，有运输计划时，由车队长提前一天通知驾驶员，第二天早上由车队长对出车的驾驶员和车辆进行检查，符合安全要求，确定行驶路线和工作内容后，驾驶员方可出车，晚上工作结束后，车队长与驾驶员再次对车辆进行检查，交接当日工作。公司对车辆安装了行车记录仪和GPS。

存在的主要问题：

企业对车辆管理不严格，事发当天驾驶员李X月未经批准私自将车开走，存在企业全员安全生产责任制落实不到位的问题。

（六）安全监管情况

城阳区交通运输管理局：

青岛森瑞建筑工程有限公司注册在城阳区，城阳区交通运输局是其行业主管部门。作为负责城阳区交通运输工作的主管部门，其职责中有负责道路、水路等运输服务行业管理，承担运输市场监管责任；按规定负责行业安全生产和应急的监督管理工等职责。其内设机构运输管理科牵头负责交通运输市场监管工作。其下设机构青岛市城阳区交通运输服务中心，承担道路（水路）客运、道路（水路）货运行业安全生产监督管理，实施道路运输生产安全事故和相关应急处置的具体工作；青岛市城阳区马交通运输服务所，承担辖区内道路(水路)客货运输企业、机动车维修企业、机动车驾驶员培训企业、运输站（场）的安全生产、应急处置等辅助工作。承担上级委托或业务前置的道路运输政务服务事项。城阳区交通运输局重视道路货运行业监管工作城阳区交通运输局上马交通运输服务所加强日常执法检查，2021年以来对青岛森瑞建筑工程有限公司执法检查6次，发现生产安全隐患14项，整改复查6次，生产安全隐患均已整改完毕。2022年4月11日青岛森瑞建筑工程有限公司在城阳区发生一起亡人交通事故，4月22日城阳区交通运输局联合区交安委成员单位和渣土运输企业召开了事故警示教育会。城阳区政府组成事故调查组对该起事故进行了调查，按照城阳区政府的批复，城阳区交通运输局对青岛森瑞建筑工程有限公司的违法行为进行了处罚，并对其启动了重点监管机制。

二、事故发生经过及应急处置情况

（一）事故发生经过

经调查，2022年6月5日，青岛森瑞建筑工程有限公司车队队长通知驾驶员李X月于6月6日早7时到公司停车场交接车辆，10时到位于崂山区海尔路银川东路工地进行运输土石方的工作。当天晚上，李X月的朋友约其6日早上到崂山区办事，李X月查询得知办事地点就在第二天需要运输土石方工地的附近。6月6日早4时40分李明月来到公司停车场，在未向车队队长报告的情况下驾驶鲁UV5667号重型自卸货车离开停车场，前往和朋友约定的地点，并打算将车停在工地旁边，再去找朋友办事。5时14分许，李X月驾车沿海尔路北向南行驶至银川东路路口处向西右转弯时，适遇王X星骑行捷安特牌山地自行车沿海尔路由北向南行驶，鲁UV5667货车右前侧与自行车在右转匝道人行道东北侧边缘附近路面上发生接触碰撞。碰撞后，自行车被鲁UV5667货车拖带一段距离后停止，致二轮自行车损坏，王吉星受伤，后经医院抢救无效死亡。

（二）应急处置情况

事故发生后，李X月第一时间拨打110和120急救电话，4分钟后，120救护车到达现场将伤者送往青岛大学附属医院东院区，当日7时20分伤者经医院抢救无效死亡。

6月6日5时20分，崂山交警大队指挥室接李X月来电报警后，大队指挥室立即指派巡逻中队值班民警出警，值班民警于5时30分到达事故现场。民警到达现场时，伤者已被送往青岛大学附属医院东院区。5时50分许，事故现场勘察完毕，并及时上报事故情况，随即展开事故调查工作。

三、事故造成的人员伤亡和直接经济损失

该起事故造成1人死亡，直接经济损失约120万元，主要用于死亡赔偿等。

四、事故发生原因及事故性质

（一）事故原因

李X月驾车未按照操作规范安全驾驶、驾车向右转弯时未开启右转向灯的违法行为是事故发生的全部原因（见附件2：青岛市公安局崂山分局交警部门出具的《道路交通事故认定书》第370212120220000053号）。

（二）事故性质

该事故是驾驶人李X月未经公司同意，在非工作时间，驾车办理私事过程中发生的一般道路交通事故。综合该交通事故认定材料、调查询问、查阅管理资料等情况，认定青岛市崂山区青岛森瑞建筑工程有限公司“6·6”一般道路交通事故是一起非生产安全事故。

五、对有关单位和人员的处理建议

（一）李X月：私自驾车外出，驾车未按照操作规范安全驾驶、驾车向右转弯时未开启右转向灯导致与王X星相撞致其死亡。2022年7月15日，青岛市公安局崂山分局已对李X月交通肇事案立案侦查，7月17日，对李X月做出取保候审决定。

（二）青岛森瑞建筑工程有限公司：企业对车辆管理有漏洞，车场管理制度落实不到位，事发当天未及时发现并制止李明月私自驾车外出，存在全员安全生产责任制落实不到位的行为，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十二条“生产经营单位的全员安全生产责任制应当明确各岗位的责任人员、责任范围和考核标准等内容。生产经营单位应当建立相应的机制，加强对全员安全生产责任制落实情况的监督考核，保证全员安全生产责任制的落实”的规定。建议由城阳区交通运输局调查处理，并将处理情况交崂山区安委会办公室备案。停车场管理人员未按规定管理车辆，建议由公司按照内部管理制度进行处理，并将处理情况报崂山区安委会办公室备案。

（三）城阳区交通运输局：建议城阳区交通运输局加强对行业企业的生产安全监管工作，加大行政执法力度，严查企业安全生产规章制度制定落实情况，防止类似事故再次发生。

六、事故防范和整改措施建议

为汲取事故教训，防止类似事故再次发生，提出以下事故防范及整改措施建议：

（一）各相关单位要认真汲取事故教训，加强从业人员的安全教育培训和考核，提高从业人员的生产安全意识。加强单位内部规章制度的建立，落实停车场车辆管理制度，尤其是加大对挂靠车辆的管理，研究制定行之有效的管理机制，严格落实岗位责任制。

（二）行业主管部门要加强安全监管力量建设，加大对交通运输单位的监管力度，尤其是对从业人员教育培训的指导和检查力度，督促指导交通运输单位认真建立安全生产责任制，严格落实岗位安全生产责任，防范从业人员安全意识薄弱导致事故发生。

（三）交通相关部门加大社会面的警示教育，特别在红绿灯路口，采取多种行之有效的方法，开展道路交通安全宣传教育动，努力提高人民群众交通安全意识，严禁非机动车进入机动车道。

青岛市崂山区青岛森瑞建筑工程有限公司“6·6”一般道路交通事故调查

2022年8月31日

关于我们

联系方式

网站地图

隐私声明

主办：

中共崂山区委、崂山区人民政府主办

鲁ICP备18028868号 | 政府网站标识码3702120001

鲁公网安备 370212020